KAPITOLU 512

ATT DWAR L-INTRAPRIŻI Ż-ŻGĦAR

Biex itejjeb l-ambjent ta' operazzjoni għal intrapriżi żgħar u medji sabiex jiġi ffaċilitat it-twaqqif u t-tkabbir tagħhom. Dan l-Att jipprova jidentifika dawk iż-żoni fejn l-ambjent regolatorju eżistenti jista' jitjieb sabiex jiġu provduti soluzzjonijiet li minnhom jibbenefikaw intrapriżi u isir iżjed faċili għalihom li joperaw. Dan l-Att ukoll iwaqqaf il-Kunsill Konsultattiv tal-Intrapriżi u l-Kulleġġ tar-Regolaturi, żewġ korpi konsultattivi, bil-għan li jipprovdu forum għal konsultazzjoni u djalogu soċjali, jagħtu parir lill-Gvern dwar sfidi li jiffaċċjaw l-intrapriżi tan-negozju, jindirizzaw ilmenti li joħorġu mill-intrapriża tan-negozju u joħorġu b'azzjoni ta' rimedju.

1 ta' Ottubru, 2011;
1 ta' Jannar, 2015*
21 ta' April, 2017†

L-ATT XI tal-2011, kif emendat bl-Atti XVIII tal-2015, XXV tal-2015, XXVII tal-2016 , bl-Att XII tal-2017 u XXII tal-2021.

TAQSIMA I

Tifsir u Dikjarazzjoni ta' Prinċipji

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar l-Intrapriżi ż-Żgħar.

Tifsir.
Emendat: XXV. 2015.41; XXVII. 2016.6; XII. 2017.2; XXII.2021.2.
Kap. 595.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba l-kuntest tal-kliem ma jkunx jeħtieġ xort'oħra:

"aġenzija tal-gvern" tfisser korp elenkat fir-Raba' Skeda tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika;

"dipartiment tal-gvern" tfisser kull entità fis-settur pubbliku li hi elenkata fit-Tieni Skeda tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika;

Kap. 595.

"entità ċentrali" tfisser entità identifikata bl-artikolu 5;

"entità tal-gvern" tfisser organizzazzjoni, li ma tkunx dipartiment tal-gvern, aġenzija tal-gvern jew soċjetà kummerċjali, li fiha l-gvern ikollu interess li jikkontrolla, sew jekk dik l-organizzazzjoni hi mwaqqfa bil-liġi jew le;

"entitajiet pubbliċi li joffru servizz lin-negozji" tfisser l-Awtorità responsabbli għall-Ippjanar, l-Awtorità responsabbli għall-Ambjent u r-Riżorsi, Jobsplus, il-Kummissarju tat-Taxxi, id-Dipartiment responsabbli għall-Kummerċ, l-Intrapriża ta' Malta, ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, l-Awtorità dwar il-Mediċini, l-Awtorità għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, l-Awtorità dwar il-Komunikazzjoni, id-Dipartiment tad-Dwana, l-Awtorità responsabbli għas-Servizzi Finanzjarji, l-Awtorità responsabbli għal-Logħob, l-

*Ara l-artikolu 1(2) tal-Att, kif promulgat oriġinarjament, u l-Avviż Legali 410 tal-2011, li ġab fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tal-Att, ħlief l-artikoli 3(2)(a) u (b), 4, 13, 15 u 16 tiegħu; u l-Avviż Legali 1 tal-2015 li ġab fis-seħħ l-artikolu 3(2)(a) u (b) u l-artikolu 4.

†L-artikoli 13, 15 u 16 ġew fis-seħħ fil-21 ta' April, 2017 bl-Avviż Legali 114 tal-2017.

Aġenzija għar-Reġistru tal-Kumpaniji, Business First, l-Awtorità responsabbli għat-Transport, u kull entità oħra kif tista' tiġi identifikata minn żmien għal żmien mill-Ministru;

Kap. 463. "l-Intrapriża ta' Malta" tfisser l-entità mwaqqfa skont l-Att dwar l-Intrapriża ta' Malta;

"konsultazzjoni" tfisser it-talba għal u l-għoti ta' pariri, informazzjoni jew opinjoni;

"Kulleġġ" tfisser l-Kulleġġ tar-Regolaturi mwaqqaf bl-artikolu 13;

"il-Kumitat Konsultattiv dwar Negozji Żgħar" tfisser il-korp mwaqqaf bl-artikolu 10(6);

"Kunsill" tfisser l-Kunsill Konsultattiv tal-Intrapriżi mwaqqaf bl-artikolu 10(1);

"linji ta' gwida għall-utent" tfisser dokument preparat mid-dipartiment jew dik l-enità oħra li tkun bi ħsiebha tinforza strument ġdid sabiex tispjega lill-pubbliku f'termini ċari x'ikun meħtieġ biex ikun hemm ħarsien tad-disposizzjonijiet tal-liġi, u x'ikun meħtieġ minnu biex jiġi żgurat dak il-ħarsien;

"il-Ministru" tfisser l-Ministru responsabbli għall-ekonomija;

"miżuri ta' appoġġ għan-negozju" tfisser kull inizjattiva bħal konċessjonijiet, ribassi, eżenzjonijiet u forom oħra ta' faċilitazzjoni biex tkun eħfef għan-negozji biex jibdew u joperaw;

"noti ta' spjegazzjoni" tfisser dokument preparat mid-dipartiment jew entità oħra li tissottometti strument lill-Parlament jew lill-Kamra tad-Deputati li jispjega f'termini ċari dak li jrid jikseb u jindirizza l-istrument, huwa ppubblikat u anness mal-Att jew Avviż Legali imma li ma jkunx liġi;

"stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-konsumatur" huwa eżerċizzju bil-ħsieb li tiġi analizzata s-sodisfazzjon tal-konsumatur u jistabbilixxi l-bżonnijiet u l-aspettativi tal-konsumatur sabiex jiġi identifikat kull nuqqas jew titjib possibbli fit-twassil tas-servizz;

"strument" tfisser kemm l-liġi primarja kif ukoll sussidjarja, inkluż abbozz li jkun għadu ma sarx liġi, u t-traspożizzjoni ta' Direttiva tal-Unjoni Ewropea fil-liġi ta' Malta;

"SME" tfisser intrapriżi żgħar u medji kif mfissra fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju;

"Test SME" tfisser il-valutazzjoni tal-impatt kif mniżżel fl-Iskeda II;

"l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika" tfisser l-Uffiċċju mwaqqaf
Kap. 422. taħt l-Att dwar l-Awtorità tal-Istatistika ta' Malta.

(2) Fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoni ta' dan l-Att, il-Ministru għandu, b'dak il-mod li jidhirlu xieraq, debitament iqis id-dispożizzjonijiet tal-Karta Ewropea għall-Intrapriżi ż-Żgħar.

TAQSIMA II

Funzjonijiet ta' dipartimenti tal-gvern u entitajiet dwar in-negozju

Funzjonijiet ġenerali attribwiti lil dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern.
Kap. 595.

3. (1) B'żjieda mat-twettiq tas-setgħat, funzjonijiet u responsabbiltajiet attribwiti lil dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern taħt l-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika, u taħt kull leġislazzjoni oħra dwar il-kompetenza tagħhom, dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern għandhom jipprovaw jiffaċilitaw it-twettiq tal-attivitajiet tan-negozju.

(2) Fit-twettiq tal-funzjoni tiegħhom taħt is-subartikolu (1), dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern għandhom:

(*a*) qabel ma jissottomettu lill-Parlament jew jippreżentaw strument quddiem l-Kamra tad-Deputati, jivvalutaw l-effett li l-istrument propost jista' jkollu fuq l-ambjent ta' operazzjoni tal-SMEs;

(*b*) fi żmien xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Gazzetta jikkomunikaw l-istrument, li jkun għadda mill-Parlament jew ikun ġie preżentat lill-Kamra tad-Deputati, lis-setturi kollha affetwati bl-introduzzjoni tiegħu, u għandhom jinformaw lis-setturi tan-negozju dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-istrument:

Iżda l-ebda strument, li għalih japplika dan is-subartikolu, ma jista' jidħol fis-seħħ qabel it-tmiem tat-terminu ta' xahrejn msemmi f'dan il-paragrafu;

(*ċ*) iħejju noti ta' spjegazzjoni skont l-Iskeda III u jiżguraw li dawn jiġu pubblikati flimkien, u jkunu annessi, mal-istrument;

(*d*) jikkompilaw u jippubblikaw Linji ta' Gwida għall-Utent biex jispjegaw il-ħtiġiet li qed jiġu imposti b'xi strument ġdid skont il-paragrafu (*b*), fi żmien suffiċjenti qabel id-dħul fis-seħħ ta' dak l-istrument biex jiffaċilitaw il-ħarisen tiegħu; u

(*e*) jikkompilaw informazzjoni bażika fuq ir-regoli u regolamenti pertitenti kollha li jaqgħu fl-ambitu tagħhom kif ukoll dwar miżuri ta' faċilità tan-negozju rilevanti għat-twaqqif u t-tmexxija ta' intrpriża, u jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli b'mod faċli.

Funzjoni tal-valutazzjoni.
Emendat: XVIII. 2015.2.
Sostitwit: XXII.2021.3.

4. (1) Fil-funzjoni tagħhom tat-twettiq ta' valutazzjoni tal-impatt skont l-artikolu 3(2)(a):

(*a*) f'każ ta' leġiżlazzjoni primarja kif ukoll sussidjarja, dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern għandhom jimlew l-*Impact Assessment Framework* kif muri fl-Iskeda I, jew kif jista' jkun ulterjorment stabbilit taħt xi leġiżlazzjoni oħra;

(*b*) kull strument li jiġi meqjus li ser ikollu effett fuq l-SME għandu jiġi akkumpanjat minn rapport dwar ir-riżultat ta' Test SME li għandu jsir mid-dipartiment

tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern konċernata skont il-proċedura stabbilita fl-Iskeda II.

(2) L-applikazzjoni tat-Test SME taħt is-subartikolu (1)(b) għandha ssir b'koordinament mal-entità ċentrali identifikata taħt l-artikolu 5, liema entità għandha tkun responsabbli biss sabiex tissorvelja l-implimentazzjoni tat-Taqsima 6 tal-*Impact Assessment Framework*.

(3) L-*Impact Assessment Framework* imsemmi fis-subartikolu (1)(a) u mwaqqaf permezz tal-Iskeda I għandu jiġi ppubblikat fil-verżjoni bl-Ingliż biss..

Entità ċentrali.

5. (1) Għandha tiġi identifikata entità ċentrali mill-Gvern li għandu jkollha l-ħila neċessarja fir-rigward ta' riżorsi umani, għarfien jew kwalifiki fl-applikazzjoni tat-Test SME.

(2) Tkun il-funzjoni tal-entita li:

(*a*) tassisiti lil dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern fl-applikazzjoni, analiżi u tifsir tat-Test SME;

(*b*) tiffaċilita konsultazzjoni mid-dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern mal-korpi relattivi SME u rappreżentanti, inkluż il-Kunsill u s-sottokumitati nominati mill-Kunsill bl-artikoli 10(6) u 11(3), dwar l-istrument propost sabiex jiġi stabbilit l-effett li l-imsemmi strument jista' jkollu fuq l-SMEs;

(*ċ*) tgħin biex jiġu identifikati miżuri alternattivi mmirati biex itaffu l-effett negattiv fuq l-SMEs identifikati fit-Test SME mingħajr ma jitnaqqas xejn mill-għanijiet li l-istrument ikun maħsub li jilħaq.

(3) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, l-entità ċentrali għandha:

(*a*) taġixxi b'mod oġġettiv, trasparenti u effiċjenti;

(*b*) tiżgura li jiġi applikat approċċ uniformi minn kull dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern fit-twettiq tal-obbligu taħt l-artikolu 4(1); u

(*ċ*) taġixxi b'mod imparzjali mid-dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern li jipproponu l-istrument.

Funzjoni relatata mal-għoti ta' informazzjoni.

6. Fil-funzjoni tagħhom li jipprovdu informazzjoni skont l-artikolu 3(2)(*e*), dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern għandhom:

(*a*) jorganizzaw l-informazzjoni kollha li taqa' fl-ambitu tagħhom relatata ma' servizzi provduti mill-Gvern u informazzjoni meħtieġa mill-Gvern, li tkun neċessarja għat-twaqqif ta' intrapriża f'Malta jew għal intrapriża biex topera u żżomm negozju eżistenti f'Malta;

(*b*) jipprovdu l-informazzjoni miġbura taħt il-paragrafu (a) lill-Intrapriża ta' Malta jew lil entità oħra bħal dik taħt l-artikolu 8, fiż-żewġ lingwi uffiċjali, u f'forma li tiffaċilita l-komunikazzjoni tagħha permezz ta' mezzi

elettroniċi;

(*ċ*) iżommu l-informazzjoni aġġornata f'kull ħin u jikkomunikaw dawk l-aġġornamenti lill-Intrapriża ta' Malta minnufih.

Funzjonijiet attribwiti lil entitajiet tas-settur pubbliku li joffru servizzi lin-negozju.

7. (1) B'żjieda mat-twettiq tas-setgħat, funzjonijiet u responsabbiltajiet attribwiti lil entità tas-settur pubbliku li toffri servizzi lin-negozju taħt xi leġislazzjoni li għandha x'taqsam mal-kompetenza tagħha, entità tas-settur pubbliku li toffri servizzi lin-negozju għandha twettaq stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-konsumatur kull sentejn, bil-għan li tistabbilixxi l-impatt li s-servizz tagħha qed ikollu fuq is-settur tal-intrapriżi.

(2) L-istħarriġ identifikat taħt is-subartikolu (1) għandu jitwettaq mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, u għandu jkun fih il-ġabra, il-kumpilazzjoni, l-analiżi, u l-pubblikazzjoni tad-*data*.

(3) L-ispejjeż kollha relattivi li jinġarrbu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fit-twettiq tal-funzjoni tiegħu taħt is-subartikolu (2) għandhom jinqasmu bejn l-entitajiet tas-settur pubbliku li joffru servizzi lin-negozju.

(4) Fl-eżerċizzju tal-funzjoni tagħha taħt is-subartikolu (1), l-entità tas-settur pubbliku kkonċernata għandha tikkollabora mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u għandha tagħmel dawk l-arranġamenti li jkunu meħtieġa għall-iskambju ta' informazzjoni u forom oħra ta' assistenza.

(5) Ir-riżultati tal-istħarriġ magħmul taħt is-subartikolu (2) għandhom jiġu komunikati lill-Kulleġġ mill-entità tas-settur pubbliku kkonċernata, li għandha ukoll iġġib għall-attenzjoni tal-pubbliku l-azzjonijiet li jkunu ser jittieħdu biex jiġu rranġati defiċjenzi li jkunu ġew identifikati. Kull azzjoni ta' rimedju għandha tittieħed fi żmien sena mir-riżultat tal-istħarriġ magħmul skont is-subartikolu (2).

Ċentru ċentralizzat ta' informazzjoni.

8. B'żieda mas-setgħat, funzjonijiet u responsabbiltajiet attribwiti lill-Intrapriża ta' Malta taħt il-leġislazzjoni tagħha u kull leġislazzjoni oħra li għandha x'taqsam mal-kompetenza tagħha, l-Intrapriża ta' Malta jew entità bħal dik maħtura mill-Ministru għal dak il-għan, għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, l-informazzjoni kollha li tiġbor mid-dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern skont l-artikolu 6(b), filwaqt li tiżgura li din tirrappreżenta riferenza sħiħa għall-obbligi u miżuri ta' appoġġ imposti mill-Gvern applikabbli għan-negozji. Aktar minn hekk hi għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli fuq sit elettroniku li hi għandha toħloq għal dak il-għan, u żżomm l-informazzjoni fuq is-sit elettroniku aġġornata f'kull ħin. Din l-informazzjoni ma għandhiex tissostitwixxi l-leġislazzjoni jew ir-regolamenti attwali.

Promozzjoni ta' kodiċi ta' etika.

9. (1) Ikun id-dmir ta' kull organizzazzjoni li tirrappreżenta negozji li tippromwovi t-tfassil ta', u fejn dan diġà jeżisti, l-użu aħjar u iktar mifrux ta' kodiċi ta' etika fost il-membri tagħha.

(2) Fl-eżerċizzju tal-funzjoni tagħha taħt is-subartikolu (1), l-organizzazzjoni konċernata għandha tħabrek sabiex ittejjeb ir-

rapport ta' bejn il-klijenti u l-forituri fis-settur, billi tippromwovi l-adozzjoni tal-prinċipji li joħorġu mill-kodiċi ta' etika.

(3) Fl-Iskeda IV hemm provduta gwida għat-tfassil ta' kodiċi ta' etika.

TAQSIMA III

Twaqqif ta' korpi

Twaqqif u għamla tal-Kunsill Konsultattiv tal-Intrapriżi. *Emendat: XVIII. 2015.3; XII. 2017.3; XXII.2021.4.*

10. (1) Għandu jkun hemm Kunsill, li jkun magħruf bħala l-Kunsill Konsultattiv tal-Intrapriżi.

(2) Il-Kunsill għandu jkun korp konsultattiv u li jagħti l-pariri lill-Gvern permezz tal-Ministru, li jkollu personalità ġuridika distinta, u jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(*a*) *Chairperson*, li jkun il-Ministru;

(*b*) sittax (16)-il membru ieħor li jirrappreżentaw l-entitajiet jew Ministeri responsabbli għall-intrapriża jew li l-ambitu tagħhom huwa relevanti għas-settur, li huma:

(i) id-Dipartiment responsabbli għall-Kummerċ;

(ii) l-Intrapriża ta' Malta;

(iii) l-Awtorità għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur;

(iv) id-Direttorat responsabbli għall-Politika fi ħdan il-Ministeru responsabbli għall-Ekonomija;

(v) id-Diviżjoni tal-Politika dwar l-Ekonomija fi ħdan il-Ministeru responsabbli għall-Finanzi;

(vi) id-Dipartiment responsabbli għall-Gvern Lokali;

(vii) il-Ministeru responsabbli għal Għawdex;

(viii) l-Awtorità responsabbli għat-Turiżmu;

(ix) l-Awtorità responsabbli għall-Ippjanar;

(x) il-Ministeru responsabbli għall-Affarijiet Rurali;

(xi) l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika;

(xii) il-Kummissarju tat-Taxxi;

(xiii) il-Ministeru responsabbli għall-Edukazzjoni;

(xiv) l-Awtorità responsabbli għall-Ambjent u r-Riżorsi;

(xv) l-Aġenzija għar-Reġistru tal-Kumpaniji;

(xvi) *Business First*;

(*ċ*) għaxar (10) membri maħtura minn rappreżentanti minn korpi kostitwiti, primarjament il-Kamra tal-Kummerċ, l-Industrija u l-Intrapriża ta' Malta, il-Malta Chamber of SMEs, l-Assoċjazzjoni Maltija għal-Lukandi u Ristoranti, il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex, l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu għal Għawdex, l-Assoċjazzjoni Maltija ta' Min Iħaddem, il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, l-Assoċjazzjoni Maltija tan-Nisa

fin-Negozju, il-Fondazzjoni tan-Nisa fin-Negozju u l-Istitut tal-Financial Services Practitioners; u

(*d*) il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, *ex officio*.

(3) Għal kull wieħed mill-membri maħtura skont is-subartikolu (2)(*b*), (*ċ*), u (*d*), għandu jkun hemm numru ugwali ta' membri sostituti li jirrappreżentaw dawk l-istess setturi jew organizzazzjonijiet u li jkollhom id-dritt li jattendu għal-laqgħat fl-assenza tal-membri maħtura.

(4) It-tul tal-kariga tal-membri għandu jkun ta' sena.

(5) Il-Kunsill jista' jaġixxi minkejja kull vakanza fost il-membri tiegħu jekk fil-laqgħa ikun hemm kworum preżenti.

(6) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, u għal kull regolament magħmul taħtu, il-Kunsill għandu jaħtar sottokumitat li jkun magħruf bħala l-Kumitat ta' Pariri għan-Negozji ż-Żgħar, li għandu jkun magħmul minn persuni magħżula mill-komunità tan-negozju bl-esperjenza ta' operat ta' tipi differenti ta' mikro intrapriżi jew li jkunu ħadmu ma' negozji żgħar.

(7) Il-Ministru jista, wara konsultazzjoni mal-Kunsill, jagħmel regolamenti dwar proċeduri li għandhom jiġu adottati mill-Kunsill, inkluż il-kworum għal-laqgħat, ir-reġistru ta' vakanzi każwali, it-telf ta' mandat u sostituzzjoni ta' membri. Għall-fini ta' dan l-artikolu, kworum ikun magħmul minn proporzjon ugwali ta' rappreżentanti miż-żewġ setturi, b'tal-anqas għaxar rappreżentanti.

Funzjonijiet tal-Kunsill.

11. (1) Il-Kunsill ikollu l-funzjoni li -

(*a*) jagħti rakkomandazzjonijiet lill-Gvern dwar affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-settur tal-intrapriża;

(*b*) jagħti rakkomandazzjonijiet lill-Gvern fuq l-formulazzjoni ta' politika fil-qasam tal-intrapriżi żgħar u medji;

(*ċ*) jaħdem lejn titjib fl-ambjent tal-operat ta' intrapriżi żgħar;

(*d*) jirrevedi, jiddiskuti u jipprovdi pariri fuq proposti leġislativi li jkollhom impatt sinifikanti fuq is-settur tal-intrapriżi;

(*e*) jsegwi l-implimentazzjoni xierqa tal-politika tal-Gvern;

(*f*) jinkoraġġixxi riċerka, iwettaq monitoraġġ fuq, jivvaluta u jmexxi miżuri għal ambjent li jwassal għal livell għoli ta' provvista ta' servizz; u

(*g*) jwettaq dawk il-funzjonijiet oħra kif jistgħu jiġu assenjati lilu taħt dan l-Att jew xi liġi oħra.

(2) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, il-Kunsill għandu:

(*a*) jaħdem fuq materji identifikati li jxekklu t-takkbar ekonomiku, l-iżvilupp u l-kompetittività;

(*b*) jsegwi dawk il-linji ta' gwida ta' politika kif jistgħu jiġu mfassla mill-Gvern;

(*ċ*) jippromwovi ir-regolamentazzjoni bbażata fuq spejjeż li wieħed ikun konxju minnhom u l-effettività;

(*d*) jippromwovi sinerġiji fl-applikazzjoni tal-politika tal-Gvern fi ħdan l-Amministrazzjoni; u

(*e*) jagħmel xogħol intern ta' riċerka, jew permezz ta' xogħol li jinbagħat biex isir barra mill-Kunsill, fuq materji rilevanti.

(3) Il-Kunsill ikollu s-setgħa li jaħtar sottokumitati, li l-membri tagħhom ikunu nominati minn korpi kostitwiti, biex jindirizzaw materji speċifiċi, u jirrevedu proposti li jaffettwaw l-SMEs.

Twaqqif ta' Segretarjat tal-Kunsill. *Emendat: XVIII. 2015.4; XII. 2017.4.*

12. (1) L-affarijiet amministrattivi tal-Kunsill għandhom ikunu ġestiti mis-Segretarjat tal-Kunsill, u għandhom jaqgħu taħt il-kompetenza tad-Direttorat responsabbli għall-Ekonomija, u l-Kunsill, bl-approvazzjoni tal-Ministru, jista' jappunta uffiċjali skont kif ikun neċessarju għall-qadi xieraq u effiċjenti tal-funzjonijiet tal-Kunsill.

(2) Is-Segretarjat tal-Kunsill għandu jkun responsabbli għas-servizzi tekniċi u segretarjali tal-Kunsill, u għandu, *inter alia*, jkun responsabbli:

(*a*) għall-provvista ta' servizzi amministrattivi u segretarjali meħtieġa mill-Kunsill, l-Kumitat jew s-sottokumitat maħtur taħt l-artikolu 10(6);

(*b*) biex jiżgura li l-informazzjoni kollha li tista' tkun meħtieġa mill-membri tal-Kunsill biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom tkun disponibbli;

(*ċ*) biex jiżgura li tittieħed azzjoni sussegwenti sabiex jiġu implimentati direzzjonijiet jew deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill jew mis-sottokumitati;

(*d*) biex jipprovdi informazzjoni u jwettaq xogħol preparatorju għall-għanijiet tar-rapporti dwar l-attività tal-Kunsill, u jissorvelja u jivvaluta l-eżekuzzjoni ta' dawn il-kompiti;

(*e*) biex jiżgura li servizzi tal-uffiċċju jkunu provduti għall-operat tal-Kunsill u tas-sottokumitat;

(*f*) biex jeżerċita kull responsabbiltà oħra kif tista' tkun delegatta miċ-*Chairperson* f'isem il-Kunsill; u

(g) biex jiżgura li l-Kunsill u l-Kumitat joperaw b'ħarsien strett mar-regolamenti finanzjarji tal-Gvern li jkunu japplikaw għall-Kunsill u għall-Kumitat.

Twaqqif tal-Kulleġġ tar-Regolaturi. *Emendat: XXV. 2015.41; XII. 2017.4; XXII.2021.5.*

13. (1) Għandu jkun hemm Kulleġġ, li jkun magħruf bħala l-Kulleġġ tar-Regolaturi.

(2) Il-Kulleġġ għandu jkun korp konsultattiv u li jagħti pariri lill-Gvern permezz tal-Ministru, li jkollu personalità ġuridika distinta, u jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(*a*) *Chairperson*, maħtur mill-Ministru; u

(*b*) dsatax (19)-il membru nominati mill-Gvern, li jirrappreżentaw lir-rappreżentanti tal-gvern fil-korpi kostitwiti, jiġifieri l-Awtorità responsabbli għas-Servizzi

Finanzjarji, l-Awtorità responsabbli għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, id-Dipartiment tad-Dwana, l-Awtorità responsabbli għal-Logħob, ir-Regolatur responsabbli għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, l-Awtorità responsabbli għat-Turiżmu, l-Awtorità responsabbli għall-Komunikazzjoni, l-Awtorità responsabbli għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, l-Awtorità responsabbli għall-Ippjanar, l-Awtorità responsabbli għall-Ambjent u r-Riżorsi, id-Dipartiment responsabbli għas-Saħħa Ambjentali, id-Direttorat responsabbli għas-Saħħa tal-Pjanti, id-Direttorat responsabbli għar-Regolamentazzjoni Veterinarja, id-Direttorat responsabbli għall-Kontroll fis-Sajd, l-Awtorità responsabbli għall-Mediċini, id-Dipartiment responsabbli għall-Kummerċ, l-Aġenzija għar-Reġistru tal-Kumpaniji, l-Awtorità responsabbli għat-Transport, u l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità.

(3) (*a*) Għal kull wieħed mill-membri maħtura skont is-subartikolu (2)(*b*), għandu jkun hemm numru ugwali ta' membri sostituti li jirrappreżentaw dawk l-awtoritajiet li jkollhom id-dritt li jattendu għal-laqgħat fl-assenza tal-membri maħtura.

(*b*) Il-Kulleġġ jista' jaġixxi minkejja kull vakanza fost il-membri tiegħu jekk fil-laqgħa ikun hemm kworum preżenti.

(4) It-tul tal-kariga tal-membri għandu jkun ta' sena.

(5) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Kulleġġ, jagħmel regolamenti dwar il-proċeduri li għandhom jiġu adottati mill-Kulleġġ, inkluż il-kworum għal-laqgħat, ir-reġistru ta' vakanzi każwali, it-telf ta' mandat u s-sostituzzjoni ta' membri.

Funzjonijiet tal-Kulleġġ.

14. (1) Il-Kulleġġ ikollu l-funzjoni li:

(*a*) jistabbilixxi u jżomm sistema regolatorja ta' koperazzjoni fost il-membri tiegħu;

(*b*) jiżgura li jkun hemm l-aħjar użu tar-regolamentazzjoni sabiex jippromwovi effiċjenza, ekonomija u kompetizzjoni fi ħdan is-settur ta' intrapriżi;

(*ċ*) jistabbilixxi program ta' xogħol kif propost u preżentat mill-membri u ċċertifikat formalment mill-Ministru;

(*d*) jagħmel laqgħat konġunti regolari mal-Kunsill u jiddiskuti suġġetti ta' importanza għas-settur ta' intrapriżi;

(*e*) jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Gvern dwar suġġetti li jkunu ġew diskussi fi ħdan il-Kunsill u wara laqgħat konġunti mal-Kunsill;

(*f*) jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Gvern fuq reviżjonijiet tal-politika;

(*g*) jiskambja informazzjoni fost il-membri tiegħu fuq materji regolatorji u tendenzi kurrenti fi ħdan s-settur ta' intrapriżi; u

(*h*) jwettaq dak il-funzjonijiet oħra kif l-Gvern jista' jassenja lill-Kuleġġ minn żmien għal żmien.

(2) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, il-Kulleġġ għandu:

(*a*) jiżviluppa miżuri għall-promozzjoni ta' effiċjenza, ekonomija aħjar, u kompetizzjoni fi ħdan is-settur ta' intrapriżi;

(*b*) jidentifika barrieri regolatorji li jxekklu t-tkabbir tas-settur ta' intrapriżi u jagħmel rakkomandazzjonijiet biex jindirizza dawk l-kwistjonijiet;

(*ċ*) jkollu l-għan li jsaħħaħ u jżomm *network* ta' komunikazzjoni fost ir-rappreżentanti u l-membri kollha permezz ta' skambju regolari dwar l-istat ta' affarijiet u informazzjoni; u

(*d*) jagħmel xogħol intern ta' riċerka, jew permezz ta' xogħol li jinbagħat biex isir barra mill-Kulleġġ, fuq materji rilevanti.

Laqgħat u rapporti. *Emendat: XII.2017.6; XXII.2021.6.*

15. Il-Kulleġġ għandu:

(*a*) jiltaqa' tal-inqas darba kull erba' xhur jew iżjed frekwenti kif ikun meqjus neċessarju mill-Kulleġġ;

(*b*) jirraporta lill-Ministru annwalment fuq ix-xogħol imwettaq; u

(*ċ*) jippublika rapport annwali li jkun jinkludi rapport ġenerali fuq żviluppi tul il-perjodu li dwaru jirrelata dwar materji diskussi fil-laqgħat.

Segretarjat tal-Kulleġġ. *Emendat: XVIII. 2015.5; XII.2017.7; XXII.2021.7.*

16. (1) L-affarijiet amministrattivi tal-Kulleġġ għandhom ikunu ġestiti mis-Segretarjat tal-Kulleġġ, u għandhom jaqgħu fil-kompetenza tad-Direttorat responsabbli għall-Politika fi ħdan il-Ministeru responsabbli għall-Ekonomija.

(2) Is-Segretarjat tal-Kulleġġ għandu jkun responsabbli għas-servizzi tekniċi u segretarjali, u d-disposizzjonijiet tal-artikolu 12(2) għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għas-Segretarjat tal-Kulleġġ.

TAQSIMA IV

Mixxellanji

Setgħa li jagħmel regolamenti. *Sostitwit: XXII.2021.8.*

17. Il-Ministru jkollu s-setgħa li jagħmel regolamenti ġeneralment sabiex:

(*a*) jemenda, iħassar jew jissostitwixxi kwalunkwe Skeda li tinsab ma' dan l-Att; u

(*b*) jagħti effett lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u sabiex jitwettqu aħjar id-dispożizzjonijiet u l-għanijiet ta' dan l-Att.

Eżenzjoni.

18. (1) Il-Ministru jista', b'ordni pubblikat fil-Gazzetta u bla ħsara għal kull kondizzjoni, restrizzjoni jew limitazzjoni, jeżenta strumenti speċifiċi mill-applikazzjoni ta' dan l-Att jew parti minnu jew minn xi obbligu impost taħt dan l-Att.

(2) Il-Ministru jista' jirrevoka kull ordni magħmula taħt dan l-artikolu.

Nomina ta' Rappreżentant tal-SME.

19. Il-Ministru jista' jaħtar persuna biex tiġi nominata bħala "ir-Rappreżentant tal-SME" li, fost affarijiet oħra, ikollu l-kompiti li ġejjin:

(*a*) li jiddefendi u jippromwovi l-interessi tal-SME sabiex jiżgura li jiġu kkunsidrati *a priori* f'kull inizjattiva nazzjonali, kemm regolatorja kif ukoll xort'oħra;

(*b*) li jippromwovi inizjattivi biex jiġu implimentati l-prinċipji mħarsa f'dan l-Att; u

(*ċ*) li jikkordina l-azzjoni nazzjonali mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u mal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari mar-Rappreżentant tal-SME tal-Kummissjoni.

Sostitwita:
XVIII. 2015.6;
XXII.2021.9.

Skeda I
(Artikolu 4)

Formula tal-***Impact Assessment Framework***
Formula tal-*Impact Assessment Framework* għal-leġiżlazzjoni primarja

1. Summary	
Title	*Full title of **BILL***
Rationale:	*Identify a clear need which is in the national interest for government to address.*
Objectives of proposed legislation:	*Clearly state what the proposal intends to achieve.* • *Objectives should be in line with the* **SMART**[1] *principle.* • *Objectives should demonstrate that they encapsulate the principles of Transparency, Accountability, Proportionality, Consistency and be targeted at cases where action is needed*
Options considered:	*A wide set of options should be considered including the 'do nothing' option and the 'alternative to regulation' options.*
Preferred option:	*Indicate the preferred option and the reason for this being the preferred option on the basis of the Impact Assessment including at least the following considerations:* • *Short listing from all options considered* • *Outcome of consultation* • *Outcome of other assessments*
Compelling reason for publication:	*State the current situation and the valid reasons for publication of the proposed Bill.*

Deadline for publication:			**Deadline due to:**	
.....	.....	20.....	**EU commitment** ☐	**National Agenda** ☐

Does the legislation emanate from an EU Directive?	**No** ☐ **Yes** ☐	*Insert Name of Directive*
Does the Bill go beyond the Directive's minimum requirements?	**No** ☐ **Yes** ☐	*Give reasons why it was necessary to go beyond* ***minimum provisions*** *of Directive*

[1] SMART - Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and, Time-bound.
Further reading: European Commission, 2009. Impact Assessment Guidelines. HM Government, 2011. IA Toolkit.

2. Consultation Process[2] **(In line with Directive 6 issued under the PAA)** **See also Part 9**			
A matrix indicating proposals received and how these were integrated into the proposal. In the case of rejection of proposals, the reason behind such rejection is to be provided.			
Internal Consultation	**Yes** ☐ **No** ☐		
External Consultation	**Yes** ☐ **No** ☐		
Feedback received	**Attached**	**Yes** ☐ **No** ☐	
No feedback	**Yes** ☐		

[2] Proponents are to ensure that the Consultation Exercise is in conformity to Directive 6 issued under the **Public Administration Act** and its official Guideline entitled 'Parameters for Consultation Exercises with Stakeholders' available at http://intra.gov.mt/file-attachments-2011-2/others/directive-6-consultation-exercises-with-stakeholders

3. Processing of Personal Data

(In line with article 36(4) of the General Data Protection Regulation 2016/679)

Does the Bill being proposed relate to the processing of personal data?

Yes ☐

No ☐

If yes, has a Data Protection Impact Assessment (DPIA) been drawn up?

Yes ☐ **Attached: Yes** ☐

No ☐

No ☐ **(The DPIA is an obligation on the part of the Data Controller and has to be carried out in accordance with article 35 of the GDPR)**

If yes, has a Prior Consultation exercise been held with the Information and Data Protection Commissioner?

Yes ☐

No ☐ **(Prior Consultation with the supervisory authority is an obligation on the part of the Data Controller in acordance with article 36 of the GDPR)**

Please provide or explain the feedback obtained from the Information and Data Protection Commissioner in this section below or within the contents of the Cabinet Memo.

4. Social Impact[3]

Are there any envisaged social impacts on citizens (positive or negative) in any of the following areas?

Yes ☐ **No** ☐

Where possible quantify the monetary value of each impact (costs and benefits)[4]

Social benefits:	
Health:	
Education:	
Spending power:	*Apart from a qualitative description, the equivalent cost should be calculated using 'Supply Chain Management'*
Administrative burden[5]:	*Apart from a qualitative description, the financial burden should be calculated using 'Supply Chain Management'*

Impact on Government[6]

Outline any implications to government's policy on social issues

3 Examples: demographic & economic changes, social impacts on lifestyle, quality of life and general well-being.
4 Monetary values should be quantified with respect to the 'do nothing' scenario.
5 Proponents should seek the guidance of the Management Efficiency Unit.
6 Such as: prevention approaches, sustainability, improvement of efficiency, capacity building & partnerships with NGOs.

5. Environmental Impact[7]

Are there any envisaged environmental impacts (positive or negative) in any of the following areas?

Yes ☐ **No** ☐

Where possible quantify the monetary value of each impact (costs and benefits)[8]

Climate change:	
Land use:	
Other Resources & Infrastructure (waste, utilities transport, air quality etc.):	

Impact on Government

Outline any implications on government's environmental policies and strategies

[7] Applicable only to legislation related, but not limited, to agriculture, fisheries, energy, industry, transport, waste management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land use.

[8] Monetary values should be quantified with respect to the 'do nothing' scenario

6. Impact on Small and Medium Sized Enterprises[9]

In conformity with the Small Business Act, Cap. 512

Does this Bill affect the business environment?

Yes ☐ **No** ☐

If yes, please attach SME Test report as endorsed by the Policy Implementation (Central Unit) , within the Ministry responsible for the Economy, *together with* the Explanatory Notes and User Guidelines

If No, please attach endorsement by the Policy Implementation (Central Unit), within the Ministry for the Economy

7. Gozo's Regional Impact[10]

Social impact:	*Outline qualitatively and where possible quantitatively the social impacts on the region, such as reducing insularity, logistical costs, business continuity and functions.*
Economic impact:	*Outline qualitatively and where possible quantitatively the economic impacts on the region, such as value-added industry.*
Environmental impact:	*Outline qualitatively and where possible quantitatively the environmental impacts on the region, such as agro-tourism, employment and social assistance.*

9 Includes, but is not limited to, legislation related to agriculture, fisheries, energy, industry, transport, waste management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land use.

10 Applicable only to legislation related, but not limited, to agriculture, fisheries, general energy & alternative energy, industry, transport, waste management, water management & separation management, telecommunications, tourism, town & country planning, noise pollution, chemical hazards or land use.

8. Enforcement and Implementation[11]	
How will this Bill be communicated?	
Who will enforce this Bill?	
Are skills required available?	
Risks:	

11 This section should take into consideration the adoption of risk-based approaches, data sharing, the use of administrative data, e-government, interaction and collaboration between departments and government entities, and the use of administrative fines.

9. Conclusion

NOTE - Political Summary

This document presumes that the Minister and the Permanent Secretary have discussed the contents hereof. There is a presumption that the Minister will set out an Executive Summary of the Consultation Report in the Memo to be presented in Cabinet.

The Executive Summary for the purposes of the Impact Assessment is to include, as a minimum:

- **A shortlist of options presented during consultation, with an explanation of the selection process conducted to create the shortlist.**
- **Internal and external stakeholders consulted.**
- **Timing of consultation.**

*The scope of the statement in the **Memo** is to ensure that there is political ownership of the proposals. This is of vital importance in particular where no meaningful feedback or where, due to cogent reasons that need to be spelt out, the stakeholder feedback cannot be taken on board.*

Compliance to/Strategies of Government as may be applicable:

10. Sunset Clause

Sunset clauses are part of Government's commitment; is it envisaged that the proposed Bill contains a sunset clause or sunset clauses?

Yes ☐ **No** ☐

Kindly indicate hereunder which **article** etc., of the proposed Bill is subject to a sunset clause:

Ministry/Entity responsible to carry out an evaluation:

11. Signatories		
Contact Details:	*Contact details of **PERSON RESPONSIBLE** in case of queries*	
Name of official responsible:	*Name of **TECHNICAL PERSON RESPONSIBLE** for the drafting of the Bill*	
Ministry/entity responsible:		
Telephone number:		
Email:		
Signature of OFFICIAL responsible for drawing up this document	**Signature of DIRECTOR responsible for policy**	**Signature of PERMANENT SECRETARY**
Date:		

FOR CABINET OFFICE USE	
Date received:	
Date checked:	
Checked by:	
Assessment:	
Action:	*For **Cabinet** use **ONLY***

Formula tal-*Impact Assessment Framework* għal-leġiżlazzjoni sussidjarja

1. Summary	
	Full title of proposed legislation including document referencing (e.g. EU Directives, etc).
Parent Act: **Subsidiary Legislation:**	***…….. Act (Cap. ……)*** ***S.L. ....***
Rationale:	*Identify a clear need which is in the national interest for government to address.*
Objectives of proposed legislation:	*Clearly state what the proposal intends to achieve.* • *Objectives should be in line with the* **SMART**[1] *principle.* • *Objectives should demonstrate that they encapsulate the principles of Transparency, Accountability, Proportionality, Consistency and be targeted at cases where action is needed*
Options considered:	*A wide set of options should be considered including the 'do nothing' option and the* 'alternative to regulation' *options.*
Preferred option:	*Indicate the preferred option and the reason for this being the preferred option on the basis of the Impact Assessment including at least the following considerations:* • *Short listing from all options considered* • *Outcome of consultation* • *Outcome of other assessments*
Compelling reason for publication:	*State the current situation and the valid reasons for publication of proposed legislation.*

Deadline for publication:			**Deadline due to:**	
……..	……..	**20 ……**	**EU commitment** ☐	**National Agenda** ☐

Does the legislation emanate from an EU Directive?	**No** ☐ **Yes** ☐	*Insert Name of Directive*

[1] SMART - **S**pecific, **M**easurable, **A**chievable, **R**elevant, and, **T**ime-bound.
Further reading: European Commission, 2009. Impact Assessment Guidelines. HM Government, 2011. IA Toolkit.

Does the legislation go beyond the Directive's minimum requirements?	**No** ☐ **Yes** ☐	***Give reasons why it was necessary to go beyond minimum provisions of Directive***
Does the legislation require notification under the procedure laid down in Directive (EU) 2015/1535[2] (procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on information Society services)?	**No** ☐ **Yes** ☐	
Compliance with Malta's obligations for the provision of information in the field of technical standards and regulations.		

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1535&from=en

2. Consultation Process[3] **(In line with Directive 6 issued under the PAA)** ***See also Part 9***			
A matrix indicating proposals received and how these were integrated into the proposal. In the case of rejection of proposals, the reason behind such rejection is to be provided.			
Internal Consultation	**Yes** ☐ **No** ☐		
External Consultation	**Yes** ☐ **No** ☐		
Feedback received	**Attached**	**Yes** ☐ **No** ☐	
No feedback	**Yes** ☐		

[3] Proponents are to ensure that the Consultation Exercise is in conformity to Directive 6 issued under the **Public Administration Act** and its official Guideline entitled 'Parameters for Consultation Exercises with Stakeholders' available at http://intra.gov.mt/file-attachments-2011-2/others/directive-6-consultation-exercises-with-stakeholders

3. Processing of personal data
(In line with the General Data Protection Regulation 2016/679)
Further information may be obtained from the respective Data Protection Officer

Does the legislative or regulatory measure being proposed relate to the processing of personal data?

Yes ☐

No ☐

If yes, has a Data Protection Impact Assessment (DPIA) been drawn up?

Yes ☐ **Attached: Yes** ☐

No ☐

No ☐ **(The DPIA is an obligation on the part of the Data Controller and has to be carried out in accordance with Article 35 of the GDPR)**

If yes, has a Prior Consultation exercise been held with the Information and Data Protection Commissioner?

Yes ☐

No ☐ **(Prior Consultation with the supervisory authority is an obligation on the part of the Data Controller in acordance with Article 36(4) of the GDPR)**

Please provide or explain the feedback obtained from the Information and Data Protection Commissioner in this section below or within the contents of the Cabinet Memo.

4. Social Impact[4]

Are there any envisaged social impacts on citizens (positive or negative) in any of the following areas?

Yes ☐ **No** ☐

Where possible quantify the monetary value of each impact (costs and benefits)[5]

Social benefits:	
Health:	
Education:	
Spending power:	*Apart from a qualitative description, the equivalent cost should be calculated using 'Supply Chain Management'*
Administrative burden[6]:	*Apart from a qualitative description, the financial burden should be calculated using 'Supply Chain Management'*

Impact on Government[7]

Outline any implications to government's policy on social issues

4 **Examples**: demographic & economic changes, social impacts on lifestyle, quality of life and general well-being.
5 Monetary values should be quantified with respect to the '**do nothing**' scenario.
6 Proponents should seek the guidance of the **Management Efficiency Unit**.
7 Such as: **prevention approaches, sustainability, improvement of efficiency, capacity building & partnerships with NGOs.**

5. Environmental Impact[8]	
Are there any envisaged environmental impacts (positive or negative) in any of the following areas? **Yes** ☐ **No** ☐ Where possible quantify the monetary value of each impact (costs and benefits)[9]	
Climate change:	
Land use:	
Other Resources & Infrastructure (waste, utilities transport, air quality etc.):	
Impact on Government *Outline any implications on government's environmental policies and strategies*	

[8] Applicable only to legislation related, but not limited, to agriculture, fisheries, energy, industry, transport, waste management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land use.

[9] Monetary values should be quantified with respect to the 'do nothing' scenario

6. Impact on Small and Medium Sized Enterprises[10]

In conformity with the Small Business Act, Cap. 512

Does this legislation affect the business environment?

Yes ☐ **No** ☐

If Yes, please attach SME Test report as endorsed by the Policy Implementation (Central Unit), within the Ministry responsible for the Economy, together with the Explanatory Notes and User Guidelines.

If No, please attach endorsement by the Policy Implementation (Central Unit), within the Ministry for the Economy.

7. Gozo's Regional Impact[11]

Social Impact:	*Outline qualitatively and where possible quantitatively the social impacts on the region, such as reducing insularity, logistical costs, business continuity and functions.*
Economic Impact:	*Outline qualitatively and where possible quantitatively the economic impacts on the region, such as value-added industry.*
Environmental Impact:	*Outline qualitatively and where possible quantitatively the environmental impacts on the region, such as agro-tourism, employment and social assistance.*

[10] Includes, but is not limited to, legislation related to agriculture, fisheries, energy, industry, transport, waste management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land use.

[11] Applicable only to legislation related, but not limited, to agriculture, fisheries, general energy & alternative energy, industry, transport, waste management, water management & separation management, telecommunications, tourism, town & country planning, noise pollution, chemical hazards or land use.

8. Enforcement and Implementation[12]	
How will this legislation be communicated?	
Who will enforce this legislation?	
Are skills required available?	
Risks:	

12 This section should take into consideration the adoption of risk-based approaches, data sharing, the use of administrative data,
e-government, interaction and collaboration between departments and government entities, and the use of administrative fines.

9. Conclusion

NOTE - Political Summary

This document presumes that the Minister and the Permanent Secretary have discussed the contents hereof. There is a presumption that the Minister will set out an Executive Summary of the Consultation Report in the Memo to be presented in Cabinet.

The Executive Summary for the purposes of the Impact Assessment is to include, as a minimum:

- **A shortlist of options presented during consultation, with an explanation of the selection process conducted to create the shortlist.**
- **Internal and external stakeholders consulted.**
- **Timing of consultation.**

The scope of the statement in the **Memo** *is to ensure that there is political ownership of the proposals. This is of vital importance in particular where no meaningful feedback or where, due to cogent reasons that need to be spelt out, the stakeholder feedback cannot be taken on board.*

Compliance to/Strategies of Government as may be applicable:

10. Sunset Clause

Sunset clauses are part of Government's commitment; is it envisaged that the proposed legislation contains a sunset clause or clauses?

Yes ☐ **No** ☐

Kindly indicate hereunder which **article/clause/regulation/rule** etc., of the proposed legislation is **subject to a sunset clause:**

Ministry/Entity responsible to carry out an evaluation:

11. Signatories		
Contact Details:	*contact details of **PERSON RESPONSIBLE** in case of queries*	
Name of official responsible:	*Name of **TECHNICAL PERSON RESPONSIBLE** for the drafting of the legislation*	
Ministry/entity responsible:		
Telephone number:		
Email:		
Signature of OFFICIAL responsible for drawing up this document	**Signature of DIRECTOR responsible for policy**	**Signature of PERMANENT SECRETARY**
Date:		

FOR CABINET OFFICE USE	
Date received:	
Date checked:	
Checked by:	
Assessment:	
Action:	***For Cabinet use ONLY***

Skeda II

(Artikolu 4)

Linji ta' gwida għat-Test SME

(1) Konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-SMEs

Leġislazzjoni ġdida proposta li jkollha impatt dirett fuq l-ambjent tan-negozju għandha tiġi diskussa fil-Kunsill Konsultattiv tal-Intrapriżi (ECC) jew sottokumitat tal-Kunsill mwaqqaf speċifikament għal hekk. F'din id-diskussjoni l-entità responsabbli għall-preparazzjoni tal-leġislazzjoni għandha tindika l-objettiv prinċipali tal-proposta u tidentifika aspetti speċifiċi tal-leġislazzjoni proposta, b'mod partikolari jekk il-leġislazzjoni proposta hiex ser tinkludi:

- spiża ġdida ta' konformità
- ħtieġa għal tagħmir ġdid
- impatt fuq l-ħin tal-persunal
- indikazzjoni jekk approċċ ta' daqs wieħed għal kulħadd qed jiġi applikat u jekk iva, għaliex?
- indikazzjoni jekk l-miżuri proposti jegħlbux l-ispejjeż tal-implimentzzjoni (eż. tħassib dwar l-ambjent).

(2) Valutazzjoni preliminari tan-negozji li x'aktarx jiġu affettwati

Waqt dan l-istadju, għandu jiġi stabbilit jekk l-SMEs humiex fost dawk affettwati, b'mod partikolari is-settur/i li probabilment x'aktarx jiġu affettwati.

Sorsi ta' informazzjoni rilevanti għandhom jiġu esplorati inklużi r-rappreżentanti tal-SME. Lista mhux eżawrjenti ta' elementi li għandhom jiġu kkunsidrati tinkludi, meta applikabbli, affarijiet bħal:

- in-numru ta' negozji li jiġu affettwati
- il-proporzjon tal-impjieg konċernat fil-kategoriji differenti tal-intrapriżi affettwati
- il-piż fuq SMEs ta' tip differenti fis-settur/i (dawk mikro, żgħar jew medji)
- jekk il-valutazzjoni preliminari twassal għall-konklużjoni li l-SMEs huma fost il-partijiet affettwati, għandha ssir iżjed analiżi u - fejn xieraq - tittieħed konsiderazzjoni tagħha meta ssir id-determinazzjoni tal-objettivi u l-iżvilupp tal-għażliet tal-politika fil-valutazzjoni tal-impatt.

(3) Kejl tal-impatt fuq l-SMEs

Id-distribuzzjoni tal-ispejjeż potenzjali u l-benefiċċji tal-proposti dwar id-daqs tan-negozju, li għandha tagħmel differenza bejn l-intrapriżi mikro, żgħar, medji u kbar għandha tiġi analizzata b'mod kwalitattiv u, jekk possibbli b'mod kwantitattiv. Huwa importanti li jiġi stabbilit sa liema grad il-proposti jaffettwaw il-kompetittività tal-SMEs jew l-ambjent tan-negozju li fih ser jiġu affettwati l-operazzjonijiet tagħhom billi jiġu stabbiliti:

- Spejjeż finanzjarji - maħluqa bl-obbligu ta' ħlas ta' miżati jew drittijiet;
- Spejjeż sostantivi - maħluqa bl-obbligu li tiġi adottata n-natura tal-prodott/servizz u/jew il-proċess tal-kunsinna tal-prodott/servizz biex jintlaħqu l-i*standards* ekonomiċi, soċjali jew ambjentali (eż. ix-xiri ta' tagħmir ġdid, taħriġ tal-persunal, investimenti addizzjonali li ser isiru);
- Spejjeż amministrattivi - maħluqa bl-obbligu li tiġi provduta

informazzjoni dwar l-attivitajiet jew prodotti tal-kumpannija inklużi spejjeż amministrattivi ta' darba jew ta' sikwit (eż. riżorsi għall-akkwist jew provvista ta' informazzjoni);

- Spejjeż u impatti identifkati fuq intrapriżi żgħar u mikro għandhom jiġu mqabbla ma' dawk ta' intraprizi akbar.

B'żjieda ma' dawn jistgħu jiġu kkunsidrati fatturi oħra bħal:

- telf possibli ta' kompetittività minħabba fatturi esterni bħalma hija d-disponibbiltà tal-finanzi;
- reġim tat-taxxa, aċċess għal riżorsi jew ħiliet, eċċ.;
- tibdil possibbli fl-imġiba tal-kompetitur, fornitur jew konsumatur;
- impatti possibbli fuq l-barrieri għad-dħul, kompetizzjoni fis-suq u l-istruttura tas-suq;
- impatt possibbli fuq l-innovazzjoni, miftiehma bħala teknoloġika u mhux teknoloġika;
- innovazzjoni (proċess, tqegħid fis-suq, eċċ.);
- benefiċċji, jekk applikabbli, li jkunu ġejjin mill-proposta (tnaqqis tal-piż, titjib tal-produttività u kompetittività, investmenti jew innovazzjoni akbar eċċ.).

(4) Valutazzjoni ta' għażliet alternattivi jew miżuri mitiganti

Jekk l-analiżi dwar spejjeż/benefiċċji msemmija hawn fuq tindika li l-intrapriżi żgħar u mikro qed jiffaċċaw piż relattivament akbar, jista' jiġi kkunsidrat l-użu ta' miżuri speċifiċi sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet indaqs u r-rispett lejn il-prinċipju tal-proporzjonalità. Meta l-analiżi magħmula taħt is-sezzjoni ta' qabel turi li n-negozji żgħar u mikro huma affettwati b'mod disporporzjonat jew żvantaġġati meta mqabbla ma' kumpanniji akbar, għandu jiġi kkunsidrat (kull każ għalih) l-użu tal-miżuri mitiganti possibbli:

- Eżenzjonijiet sħaħ jew parzjali relatati mad-daqs għan-negozji żgħar u mikro (eżempju: negożji taħt ċerti limiti m'għandhomx iħarsu ċerti obbligi speċifiċi meta dan ma jinvalidax l-għan ewlieni tal-leġislazzjoni)
- Eżenzjonijiet jew tnaqqis temporanju (eżempju: perjodi transitorji li matulhom intrapriżi żgħar u mikro huma eżentati jew intervalli itwal għal ċerti obbligi)
- Tnaqqis fuq taxxa jew għajnuna finanzjarja diretta biex tikkumpensa l-ispejjeż involuti jekk dan ikun kompatibbli mal-leġislazzjoni eżistenti (dwar il-kompetizzjoni u l-kummerċ internazzjonali)
- Miżati mnaqqsa (eżempju: meta dawn il-miżati jkun b'mod partikolari għoljin u/jew jirrappreżentaw spiża fissa li tkun ser tinħass disproporzjonatament mill-intrapriżi żgħar u mikro)
- Obbligi ta' rapport simplifikat għal intrapriżi żgħar u mikro (eżempju: fil-qasam tal-istatistika, jiġu esplorati sinerġiji possibbli ma' obbligi preċedenti ta' rapport)
- Kampanji ta' informazzjoni speċifiċi jew gwida għall-utenti, taħriġ u uffiċċji/*help-desks* dedikati (eżempju: *help-desks* speċifiċi li jipprovdu informazzjoni mfassla għall-intrapriżi żgħar)
- Kunsiderazzjoni sistematika ta' inizjattivi ġenerali ta' simplifikazzjoni li jistgħu b'mod partikolari jkunu ta' benefiċċju għall-intrapriżi żgħar u

mikro (eżempju: l-possibbiltà ta' użu ta' faċilitajiet *on-line*, spezzjonijiet simplifikati)

Meta jkun hemm l-valutazzjoni ta' miżuri mitiganti possibbli għall-SMEs, huwa importanti li l-ispejjeż li din tista' tipproduċi jiġu kkunsidrati b'mod sħiħ u mdaħħlin fil-valutazzjoni aħħarija.

Emendat:
XXII.2021.10.

Skeda III
(Artikolu 3)

Noti ta' spjegazzjoni

(i) Noti ta' spjegazzjoni jridu jkunu pubblikati flimkien ma' kull strument li jkun identifikat bħala li jkollu impatt fuq is-settur tan-negozju.

(ii) Id-dipartiment tal-gvern, entità tal-gvern jew aġenzija tal-gvern li jisponsorjaw l-istrument huma responsabbli biex jabbozzaw in-noti ta' spjegazzjoni annessi. L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat għandu japprova l-abbozz u jikkonferma jekk huwiex konsistenti mal-istrument.

(iii) In-noti ta' spjegazzjoni mhumiex maħsuba biex ikunu deskrizzjoni eżawrjenti tal-istrument jew sostitut għalih. L-għan tagħhom huwa li jagħmel aċċessibbli l-istrument għall-qarrejja li mhumiex kwalifikati fil-liġi u li m'għandhomx għarfien speċjalizzat tal-materja tas-suġġett.

(iv) In-noti mhumiex liġi. Ma jiffurmawx parti mill-istrument u ma jistgħux jiġu emendati mill-Parlament jew mill-Kamra tad-Deputati jew approvati minnhom. Mhumiex disinjati biex isolvu ambigwitajiet fit-test tal-istrument peress li jekk xi ambigwitajiet jiġu identifikati tul il-progress tal-istrument, dawn għandhom jiġu emendati kif imiss. In-noti għandhom jagħmluha ċara li m'għandhomx jitqiesu li huma *rulings* awtoritattivi dwar l-interpretazzjoni tal-liġi proposta, għax l-qrati biss jistgħu jagħtu dawn.

(v) In-noti għandu jkollhom dawn l-affarijiet li ġejjin: Introduzzjoni, Taqsira u l-isfond, Ħarsa Ġenerali tal-istruttura tal-istrument, Kummentarju, u sezzjonijiet konklużivi.

(vi) Jekk l-istrument jimplimenta Direttiva Ewropea, in-noti ta' spjegazzjoni għandhom jinkludu fil-forma ta' anness sett ta' "Noti ta' Trasposizzjoni" li juru kif il-Gvern ikun bi ħsiebu jittrasponi l-elementi prinċipali kollha tad-Direttiva/i fil-liġi Maltija.

Skeda IV

(Artikolu 9)

Valuri etiċi tal-SMEs

Tfassil ta' kodiċi ta' etika

Kodiċi ta' etika huwa l-għodda prinċipali biex jimplimenta l-politika tal-etika.

Jittraduċi l-valuri tal-qalba f'rabtiet speċifiċi u l-imġiba mistennija fir-rigward tal-persuni ewlenin interessati tal-gruppi ta' organizzazzjoni (eż: konsumaturi, impjegati, fornituri u kuntratturi, fornituri ta' finanzi u komunità). Kodiċi jkun ukoll post tajjeb biex jindirizza r-responsabbiltajiet ambjentali u biex jingħad kif l-kumpannija tkun bi ħsiebha tirrelata mal-kompetituri tagħha. Ikun ukoll utli li jiġu mistoqsija l-impjegati dwar kwistjonijiet etiċi li jikkonċernawhom u dwar liema kwistjonijiet ikunu jixtiequ gwida meta jitfassal il-kodiċi.

Kwsitjonijiet tipiċi li jiġu indirizzati fil-kodiċi ta' etika

Kodiċi ta' etika għandu:

1. Jippreżenta b'mod preċiż l-kapaċità tal-intrpariża fit-tqegħid fis-suq, ir-reklamar u l-materjal ta' promozzjoni.
2. Jippreżenta b'mod preċiż l-ħiliet disponibbli, jirrikonoxxi l-limitazzjonijiet u joffri biss servizzi professjonali li jħoss li hu kompetenti li jipprovdi.
3. Jinforma klijenti prospettivi dwar kull kondizzjoni li tista' tillimita l-effettività tal-intrapriża.
4. Jpoġġi l-aqwa interess ta' kull klijent l-ewwel u qabel kollox, jaċċerta b'mod raġjonevoli li l-intrapriża għandha l-ħiliet u r-riżorsi neċessarji biex tipprovdi l-appoġġ meħtieġ qabel ma tidħol f'relazzjoni mal-klijent.
5. Jikkomunika b'mod ċar it-termini u l-kondizzjonijiet ta' kull relazzjoni mal-klijent, jidentifika ir-responsabbiltajiet ta' kull parti, u jiddokumenta dawn id-disposizzjonijiet fi ftehim iffirmat.
6. Jonora kull kuntratt, ftehim u rabta.
7. Jagħmel biss rabtiet li jkunu fi ħdan is-setgħa u l-ħila tal-intrapriża li taqdi l-klijenti.
8. Jaċċetta responsabbiltà għax-xogħol kollu tiegħu, jammetti l-iżbalj u jagħmel dak kollu possibbli biex isolvi kull problema li tista' tinqala.
9. Jżomm reġistru preċiż u suffiċjenti tax-xogħol tal-klijent kollu.
10. Jissalvagwardja u jipproteġi l-informazzjoni kollha privata u kunfidenzjali fdata lilu jew mogħtija tul il-kors ta' kull relazzjoni tax-xogħol.
11. Ma jiżvelax informazzjoni tal-klijent mingħajr l-kunsens minn qabel jew sakemm ma jingħatax istruzzjoni jew permess mill-klijent biex isir hekk f'ismu.
12. Jiżgura li t-tneħħija ta' kull reġistru elettroniku u bil-miktub ikun amministrat b'mod kunfidenzjali u sigur.
13. Jipproteġi l-interess tal-klijenti tiegħu f'kull ħin.